# II. Nachtrag zur Verordnung des Kantons St.Gallen über Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie

vom 19. Januar 2021

Die Regierung des Kantons St.Gallen

erlässt:[1]

## I.

Der Erlass «Verordnung des Kantons St.Gallen über Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie vom 15. Dezember 2020»[2] wird wie folgt geändert:

*Erlasstitel* ***(geändert)***

Verordnung
~~des Kantons St.Gallen~~ über ~~Härtefallmassnahmen für~~ **die wirtschaftliche Unterstützung von** Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie

*Gliederungstitel am Anfang des Erlasses*

***(neu)*** I. Allgemeine Bestimmung (I.)

*Art. 1*

[1] ***(geändert)*** Dieser Erlass regelt ~~die Ausgestaltung der Härtefallmassnahmen des Kantons St.Gallen auf Grundlage der eidgenössischen Verordnung über Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie vom 25. November 2020 (nachfolgend Covid-19-Härtefallverordnung).~~**:**

1 In Vollzug ab 21. Januar 2021.
2 sGS 571.301.

a) ***(neu)*** die Ausgestaltung der Härtefallmassnahmen des Kantons St.Gallen auf Grundlage des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie vom 25. September 2020[3] (nachfolgend Covid-19-Gesetz) und der eidgenössischen Verordnung über Härtefallmassnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie vom 25. November 2020[4] (nachfolgend Covid-19-Härtefallverordnung);
b) ***(neu)*** die Unterstützung von Seilbahnunternehmen durch Darlehen, Solidarbürgschaften und nicht rückzahlbare Beiträge in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie.

*Gliederungstitel nach Art. 1*

***(neu)*** II. Härtefallmassnahmen (II.)

*Art. 2*

[2] ***(neu)*** Vorbehalten bleiben weitere Mittel des Bundes gestützt auf Art. 12 Abs. 6 des Covid-19-Gesetzes.

*Art. 3*
***(Artikeltitel geändert)*** *Anforderungen an die Unternehmen*
***a) Allgemeines***

[1] Unternehmen kann eine Härtefallmassnahme gewährt werden, wenn sie:
a) ***(geändert)*** die Vorgaben nach ~~Art.~~**dem** 2~~ bis 6~~**. Abschnitt** der Covid-19-Härtefallverordnung erfüllen;
d[bis]) ***(neu)*** zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 nicht überschuldet waren;
d[ter]) ***(neu)*** über einen Nachweis der Überlebensfähigkeit verfügen, der glaubhaft aufzeigt, dass die Finanzierung des Unternehmens mit der Härtefallmassnahme gesichert werden kann;
e) ***(geändert)*** sich am 15. März 2020 nicht in einem Betreibungsverfahren für steuerrechtliche Forderungen ~~befinden~~**befunden haben, das nicht bereits durch eine Zahlung abgeschlossen oder für das noch keine Zahlungsplanung vereinbart werden konnte**.

[2] ***(neu)*** Keine Härtefallmassnahmen werden gewährt, wenn ein Unternehmen gegen behördliche Anordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie verstösst.

3 SR 818.102.
4 SR 951.262.

*Art. 4*
***(Artikeltitel geändert) b) behördliche Schliessung, Branchenzugehörigkeit oder Geschäftstätigkeiten mit Unternehmen aus berechtigten*** *Branchen*

[1] ***(geändert)*** Mit den Härtefallmassnahmen können Unternehmen ~~der folgenden Branchen~~ unterstützt werden**, die**:

a) ***(geändert)*** ~~Gastronomie~~**im Sinn von Art. 5b der Covid-19-Härtefallverordnung als behördlich geschlossen gelten**;
b) ***(geändert)*** ~~Hotellerie;~~**von einem Umsatzrückgang nach Art. 5 der Covid-19-Härtefallverordnung betroffen sind und insbesondere den folgenden Branchen angehören:**
   1. ***(neu)*** Gastronomie;
   2. ***(neu)*** Hotellerie;
   3. ***(neu)*** Reisen und Tourismus;
   4. ***(neu)*** Märkte und Messen;
   5. ***(neu)*** Freizeit und Veranstaltungen;
   6. ***(neu)*** Tierparks.
c) ***(aufgehoben)***
d) ***(aufgehoben)***
e) ***(aufgehoben)***
f) ***(aufgehoben)***

[2] ***(geändert)*** Massgebend für die Zuordnung eines Unternehmens **nach Abs. 1 Bst. b dieser Bestimmung** zu einer Branche ist der NOGA-Code der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige des Bundesamtes für Statistik. Die Regierung legt die NOGA-Codes fest, die zu einer Unterstützung berechtigen.

[3] ***(neu)*** Anderen Unternehmen können Härtefallmassnahmen gewährt werden, wenn sie einen Umsatzrückgang nach Art. 5 der Covid-19-Härtefallverordnung erlitten haben und nachweisen, dass dieser zu mehr als 75 Prozent auf ausgebliebene Geschäftstätigkeiten mit Unternehmen nach Abs. 1 dieser Bestimmung zurückzuführen ist.

*Art. 5*

[1] ***(geändert)*** Die Härtefallmassnahmen können im Rahmen der Höchstgrenzen ~~nach Art. 8 Abs. 1 bis 4~~ der Covid-19-Härtefallverordnung gewährt werden in Form von:

***(Aufzählung unverändert)***

*Art. 17* ***(neu)***
*Übergangsbestimmung des II. Nachtrags vom 19. Januar 2021*

[1] Auf Gesuche für Härtefallmassnahmen, die bei Vollzugsbeginn dieses Nachtrags hängig sind, werden die Bestimmungen der Verordnung über die wirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie vom 15. Dezember 2020 in der Fassung gemäss diesem Nachtrag angewendet.

*Gliederungstitel nach Art. 17*

***(neu)*** III. Unterstützung von Seilbahnunternehmen (III.)

*Art. 18* ***(neu)***
*Darlehen, Solidarbürgschaften und nicht rückzahlbare Beiträge*

[1] Die Regierung kann in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie Seilbahnunternehmen Darlehen, Solidarbürgschaften oder nicht rückzahlbare Beiträge gewähren. Die Voraussetzungen nach Art. 3 dieses Erlasses werden sachgemäss angewendet, mit Ausnahme der Voraussetzung des Umsatzrückgangs.

[2] Höhe und Modalitäten der Unterstützung richten sich sachgemäss nach Art. 5 bis 9 dieses Erlasses.

[3] Die Standortgemeinden beteiligen sich mit einem Anteil von 40 Prozent an nicht rückzahlbaren Beiträgen nach Abs. 1 dieser Bestimmung. Bei mehreren Standortgemeinden richtet sich das Verhältnis nach der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner per 31. Dezember 2020.

[4] Die Massnahmen nach dieser Bestimmung:
a) führen zulasten des Kantons zu Kosten von höchstens 6 Mio. Franken;
b) sind gegenüber jenen nach Abschnitt II dieses Erlasses und jenen des Bundes subsidiär.

[5] Die Finanzierung erfolgt aus dem besonderen Eigenkapital.

## II.

*[keine Änderung anderer Erlasse]*

## III.

*[keine Aufhebung anderer Erlasse]*

## IV.

Dieser Erlass wird ab 21. Januar 2021 angewendet.

St.Gallen, 19. Januar 2021

Der Präsident der Regierung:
Bruno Damann

Der Staatssekretär:
Benedikt van Spyk